toàn bộ tiền mua vật liệu và nhờ em ruột và con cháu trong gia đình xây dựng, bà Me không có đóng góp gì. Ông đồng ý ly hôn nhưng không đồng ý chia đất, nhà cho bà Me.

Câu hỏi 3. *Để bảo vệ yêu cầu chia 1/2 đất, nhà của bà Me với ông Xoài anh, chị cần thông báo cho bà Me cung cấp và thu thập những tài liệu, chứng cứ gì?* (1 điểm).

Tình tiết bổ sung

Tòa án triệu tập các đương sự đến trụ sở dự phiên xét xử vụ án vào 7giờ 30 phút ngày 01 tháng 8 năm 2012. Ông Xoài, Luật sư của ông Xoài; anh, chị là Luật sư của bà Me có mặt nhưng bà Me vắng mặt nên tòa án hoãn phiên xử. Tòa án giao giấy triệu tập mở phiên xử tiếp vào 14 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2012 nhưng vào ngày giờ đó anh, chị bận tham gia một phiên tòa vụ án hình sự tại tòa án địa phương khác bảo vệ cho bị cáo là người vị thành niên theo yêu cầu của tòa án.

Câu hỏi 4. *Anh chị sẽ ứng xử như thế nào để đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và kế hoạch xét xử của tòa án vụ tranh chấp của bà Me? Theo anh, chị có cơ sở để Luật sư của bà Me xin hoãn phiên tòa trên không? Tại sao?* (1 điểm).

Câu hỏi 5. *Anh, chị hãy xác định các tình tiết trọng tâm và và những biện pháp kèm theo để chứng minh làm rõ các tình tiết ấy, nhằm bảo vệ yêu cầu của bà Me được chia 1/2 đất, nhà với ông Xoài?* (1,5 điểm).

Câu hỏi 6. *Nêu những luận điểm cơ bản và căn cứ pháp luật trong bản luận cứ bảo vệ quyền lợi của bà Me đối với đất, nhà trong vụ ly hôn này (**không nêu họ tên thật của học viên luật sư K.13.1MN, lớp C-D trong luận cứ)*** (1,5 điểm).

Tình tiết bổ sung

Tòa sơ thẩm xét xử quyết định cho bà Me ly hôn ông Xoài; bác yêu cầu của bà Me xin chia nhận 1/2 đất, nhà với ông Xoài tại ấp 3, xã Tam Nông, huyện B, tỉnh H (bản án số 36/2012/DSST, 31/8/2012).

Câu 7. *Bà Me muốn kháng cáo phần quyết định về chia tài sản của bản án trên và yêu cầu luật sư có trách nhiệm viết đơn kháng và làm các thủ tục về kháng cáo cho bà. Đã là luật sư của bà Me tại tòa án cấp sơ thẩm, anh, chị cần ứng xử như thế nào trong tình huống này* (1 điểm).

Câu hỏi 8. *Anh, chị sẽ nêu những nội dung gì trong đơn kháng cáo viết dùm theo yêu cầu của bà Me?* (1,5 điểm).

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật khi làm bài)

HỌC VIỆN TƯ PHÁP-CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH